

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2023년 국내지사 종합감사

제 목 : 신고 의무 미준수로 인한 과태료 납부

관계부서 : △△팀

내 용

1. 업무 개요

공사 △△팀은 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거하여 ○○도 ●●군 화원면 주광리, 화봉리 일원의 ●● ○○ 관광단지 조성계획 및 인허가 업무, ○○ 관광단지 호텔건설관리 업무 지원을 담당하고 있고, 특히 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 업무 역시 담당하고 있다.

2008년 제9차 공공기관운영위원회 결과 공사는 수익사업 등 비핵심 기능을 축소하고, 핵심기능인 관광진흥 중심으로 기능을 재편하기로 하면서, 신규 관광단지 개발사업은 중단하고, 기존 개발사업은 2011년까지 완료 및 단지 매각 작업을 병행하는 것으로 의결되었다.

이후 당시 ●● ○○ 관광단지 개발 업무를 담당하고 있던 ■■지사는 “환경영향평가대상사업 공사중지 통보서 제출” 공문³⁶⁾을 통해 환경부장관에게 ○○ 관광단지 조성사업의 공사 중지를 통보하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

36) ■■지사-134(2016. 2. 4.)

「환경영향평가법」은 환경에 영향을 미치는 계획 또는 사업을 수립·시행할 때에 해당 계획과 사업이 환경에 미치는 영향을 미리 예측·평가하고 환경보전방안 등을 마련하도록 하여 친환경적이고 지속가능한 발전과 건강하고 쾌적한 국민생활을 도모함을 목적으로 제정되었다.

●● ◎◎ 관광단지 개발 사업은 「환경영향평가법」에 의거한 환경영향평가의 대상이 되고 그에 따라 공사는 각종 신고 등의 의무를 지는데, 관련한 주요 법률 조항은 [표]와 같다.

[표] 「환경영향평가법」 주요 조항

제22조(환경영향평가의 대상) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업(이하 “환경영향평가 대상사업”이라 한다)을 하려는 자(이하 이 장에서 “사업자”라 한다)는 환경영향평가를 실시하여야 한다.

11. 관광단지의 개발사업

제37조(사업착공등의 통보) ① 사업자는 사업을 착공, 준공, 3개월 이상의 공사 중지 또는 3개월 이상 공사를 중지한 후 재개(이하 이 조 및 제48조에서 “사업착공등”이라 한다)하려는 경우에는 환경부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 자에게 그 내용을 통보하여야 한다.

1. 환경부장관
2. 승인기관의 장(승인등을 받아야 하는 환경영향평가 대상사업만 해당한다)

제76조(과태료) ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

4. 제37조제1항을 위반하여 사업의 착공·준공·중지 또는 재개를 통보하지 아니한 자

자료: 국가법령정보센터

즉 공사는 「환경영향평가법」에 따라 관광단지의 개발 사업 관련하여 3개월 이상 공사를 중지한 후 재개하려는 경우에는 환경부령으로 정하는 바에 따라³⁷⁾ 환경부장관 등에게 그 내용을 통보하여야 하고, 이 의무를 준수하지 않았을 때는 과태료를 부과 받을 수 있다.

공사 「임직원행동강령규정」 제8조에 의하면 임직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령과 규정을 준수하도록 되어 있고, 「취업규칙」 제5조에 의하면 직원은 공사의 제규정을 성실히 준수하여야 하고 공사의 명예와 위신을 손상하는 행위를

37) 「환경영향평가법 시행규칙」에 따르면 공사 재개의 통보는 그 사유가 발생한 날로부터 20일 이내에 하여야 함.

하여서는 아니 되며, 같은 규칙 제8조에 의하면 직원이 고의 또는 부주의나 중대한 과실로써 공사의 재산에 손해를 입혀서도 아니 된다.

따라서 ●● ●● 관광단지의 조성계획, 인허가, 호텔건설관리 지원을 담당하는 △△팀은 관련 법령에 의거한 과태료 부과로 인해 공사에 사손이 초래되거나 공사의 위신이 손상되지 않도록 업무를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사는 2018년 ●●리조트 관광호텔 건설을 위한 기본계획을 수립하고 건축설계 공모, 계약 체결을 거쳐 2022년 4월 공사에 착공, ●● 관광단지의 공사가 재개되었다.

그런데 공사는 공사 재개 사실을 환경부장관 등에게 적시에 통보하지 않았고, 그 결과 ☐☐환경청은 공사에 「환경영향평가법」 제37조 제1항 및 제76조 제4항에 의거, 과태료 200만 원을 부과할 것임을 예고하였다³⁸⁾.

그에 대한 공사의 의견 진술 과정을 거쳐 ☐☐환경청은 최종적으로 공사에 대한 과태료를 50% 감경하고 이에 대해 다시 자진납부 감경 20%를 적용하여 80만 원의 과태료를 부과하였으며³⁹⁾, 공사는 이를 납부하였다⁴⁰⁾.

이와 같이 공사 △△팀은 「환경영향평가법」에 따른 의무를 준수하지 못하여 공사에 80만 원의 과태료가 부과되도록 하였다.

38) ☐☐환경청 환경평가과-5345(2022. 7. 27.) “「환경영향평가법」 위반에 따른 과태료 사전통지[●● ●● 관광단지 조성사업]” / △△팀-450(2022. 7. 28.) 접수

39) ☐☐환경청 환경평가과-5724(2022. 8. 11.) “「환경영향평가법」 위반에 따른 과태료 부과[●● ●● 관광단지 조성사업]” / △△팀-495(2022. 8. 12.) 접수

40) △△팀-545(2022. 9. 6.) “「환경영향평가법」 관련 부과금 납부의 건”

관계부서 의견 및 검토결과

△△팀은 본래 국내지사의 업무였던 것을 △△팀이 적극적으로 인수한 부분에서 발생한 사소한 실수였고, 적극적인 소명을 통해 과태료 금액을 최소화 하였으며, 법령 관련 사항을 매뉴얼로 만들어 철저히 인수인계 하겠다며 적극행정 면책 및 정상 참작을 요청하였다.

그러나 적극행정 면책은 특정 업무를 적극적으로 처리하는 과정에서 발생한 실책을 면책하는 제도로서, 비록 업무 분장 시 해당 업무를 인수한 것은 적극적인 태도라고 볼 수 있을지라도 실제 신고 업무에 대해서는 적극적인 처리가 있었던 것이 아니라 오히려 의무를 다하지 못한 것임을 감안하면 적극행정에 해당한다고 보기는 어렵고, 법적 의무 위반으로 과태료가 발생하여 공사에 손해가 발생한 이상 적극적 소명으로 과태료 금액을 줄인 것 및 재발 방지 방안을 마련하고자 하는 것은 양정 시 고려 요소가 될 수 있을 지언정 면책 사유가 되기는 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「환경영향평가법」에 따른 신고 의무를 준수하지 않아 과태료를 발생시킨 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)